

Einführung ITRE

Campus Zug-Rotkreuz
13. Februar 2026



Lernziele

Die Teilnehmenden

- Kennen die Grundlagen des Rechts
- Verstehen die Unterschiede zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht
- Wissen, wo Sie die Gesetze finden und wie sie am schnellsten zu den relevanten Artikeln kommen

Einstiegsfragen

Was weiss ich bereits vom Recht?

Was interessiert mich besonders?

Stundenplan

(Semesterwoche) SW 1	SW 2	SW 3	SW 4	SW 5	SW 6	SW 7
Einführung in Informatikrecht	UWG (unlauterer Wettbewerb)	IT-Projekt: Grundlagen und Projektvertrag	IT-Projekt: Wartungsvertrag	Durchsetzung von Rechten	Strafrecht: Computerkriminalität	Patent- und Markenrecht
- Systemwissen national/international, Informatikrecht - Systemwissen, Rechtsaspekte des IT-Projektvertrages	Grundlagen Datenschutz: Gesetze und Grundsätze	Rechtliche Grundlage von IT-Projekten, Grundlagen Vertragsrecht	Wartungsverträge – und Supportverträge	Welche Rechtswege stehen offen Wie ist das Vorgehen	Grundlagen Strafrecht: obj. und subj. Straftatbestand, etc.	Überblick Patent- und Markenrecht
Ursula Uttinger	Ursula Uttinger	André Kuhn	André Kuhn	André Kuhn	Ursula Uttinger	Radwan Eskhita
17./18.02.2026	24./25.02.2026	03./04.03.2026	10./11.03.2026	17./18.03.2026	24./25.03.2026	31.03./01.04.2026
SW 8	SW 9	SW 10	SW 11	SW 13	SW 14	SW 15
Strafrecht: Computerkriminalität	Urheberrecht	Datenschutz	Datenschutz Informationssicherheitsgesetz	Disclaimer/Datenschutzerklärung/Domain	Digitale Signatur / e-Archiv	KI – neue Regelungen
Einzelne Straftatbestände mit Bezug zu Computerkriminalität	Überblick URG	Grundlagen	Datenschutz: Risiken, Rechte	Was muss auf einer Homepage enthalten sein	Archivierungsvorgaben Grundlagen digitale Signatur	Welche Gesetze sind relevant
Ursula Uttinger	Ursula Uttinger	Ursula Uttinger	Ursula Uttinger	Ursula Uttinger	Radwan Eskhita	Ursula Uttinger
14.04./15.04.2026	21./22.04.2026	28./29.04.2026	05./06.05.2026	12./13.05.2026	19./20.05.2026	26./27.05.2026

Gruppenarbeit

Gruppenarbeit oder Einzelarbeit: konkrete Fragestellung (auch Vorbereitung Prüfung) zu Strafrecht

Sie erhalten eine konkrete Aufgabe in der SW 6

Coaching kann beantragt werden für SW 8

Abgabe der Arbeit: 22. April 2026 in Ilias

Recht in der IT-Welt

Recht als Rahmen von zulässigen (= Maximum) oder zwingenden Funktionen (= Minimum) einer Software resp. Datenverarbeitung

Industriestandards ergänzen Recht

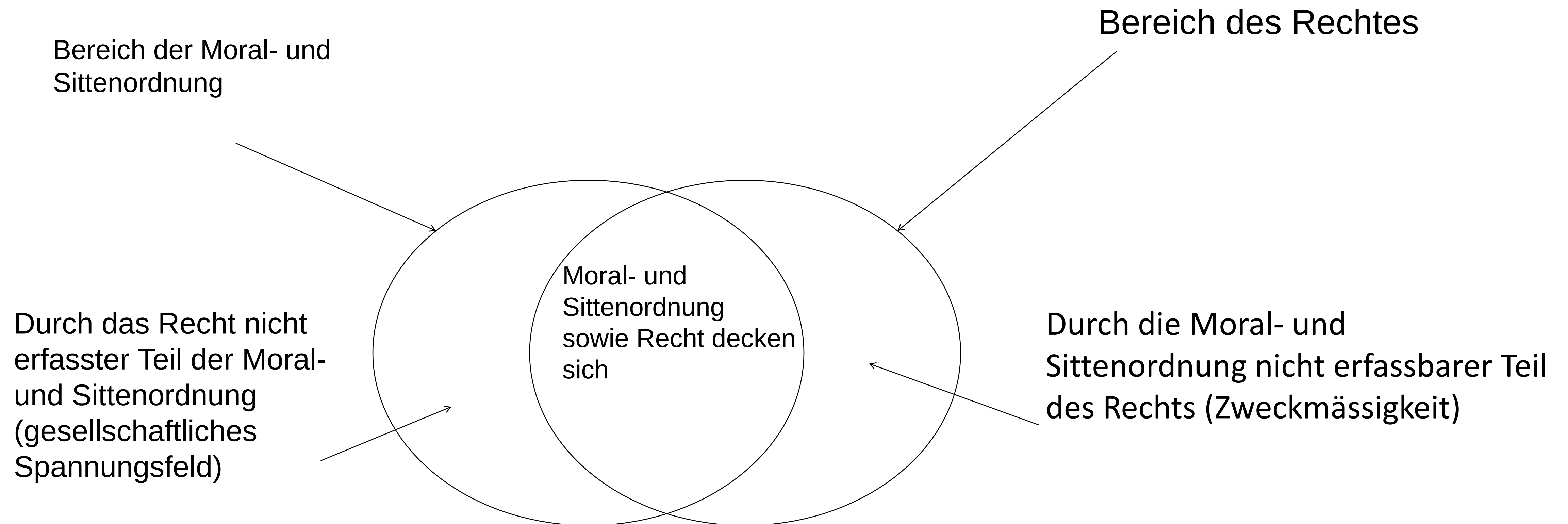
Kein explizites Gesetz, sondern eine Vielzahl von Gesetzen (z.B. OR, DSG, URG, UWG etc.) jeweils mit einer besonderen (= IT-Sicht) «juristischen Brille» betrachtet.

Recht ist flexibel und passt sich der technischen Entwicklung an. Aber die Rechtsprechung «hinkt» oft nach.

Plakativ

Recht	Technik
<i>Rechtswissenschaft</i> Werte und Prinzipien	<i>Naturwissenschaft</i> Formale Methoden und Beweise
<i>Rechtstexte</i> Auslegung und Interpretation	<i>Normen und Standards</i> Bestimmt und eindeutig
Viele Grautöne	Schwarz/Weiss

Recht – Sitte – Moral



Sitte - Moral

Sitte – stark von Kultur beeinflusst

- kleinräumig

Moral – Selbstverpflichtung – innere Motivation

- universell

Diskutieren in Gruppen



Menschenrechte

Menschenrechte sind Rechte, die jedem Menschen zustehen. Sie gelten für alle Menschen – einfach, weil sie Menschen sind, jederzeit und überall, „ohne irgendeinen Unterschied, etwa aufgrund rassistischer Zuschreibungen, nach Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 2). Grundlage der Menschenrechte ist die Annahme, dass alle Menschen die gleiche Menschenwürde besitzen und gleichberechtigt sind. (Universell)

Geboren nach dem 2. WK 1948

Menschenrechte regional

- EMRK (= europäische Menschenrechtskonvention)
 - Afrikanische Menschenrechtscharta
 - AMRK (= amerikanische Menschenrechtskonvention)
 - Arabische Charta der Menschenrechte
 - Kairoer Erklärung der Menschenrechte im Islam
 - ASEAN Menschenrechtserklärung
-
- regionale Menschenrechte

Menschenrechte

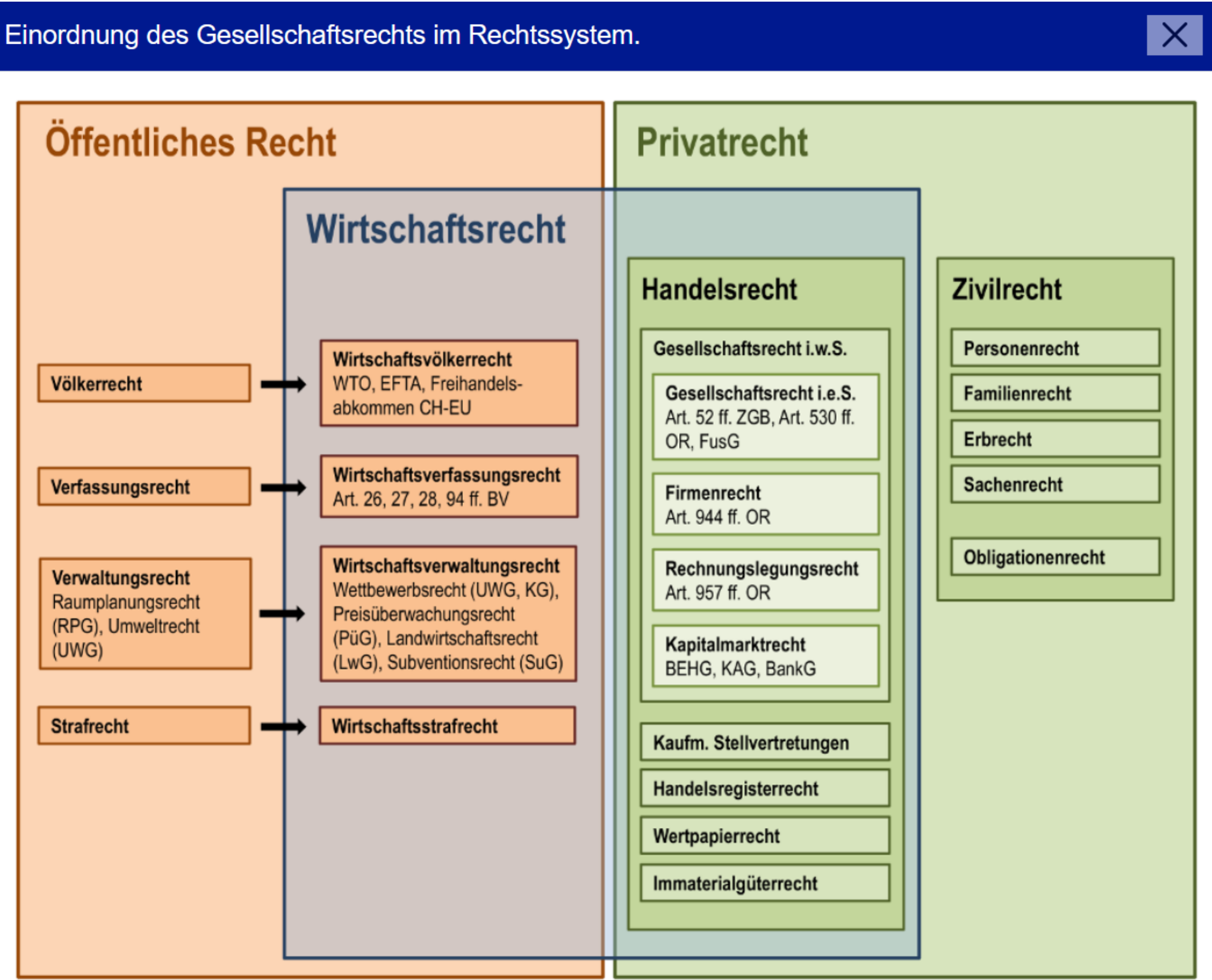
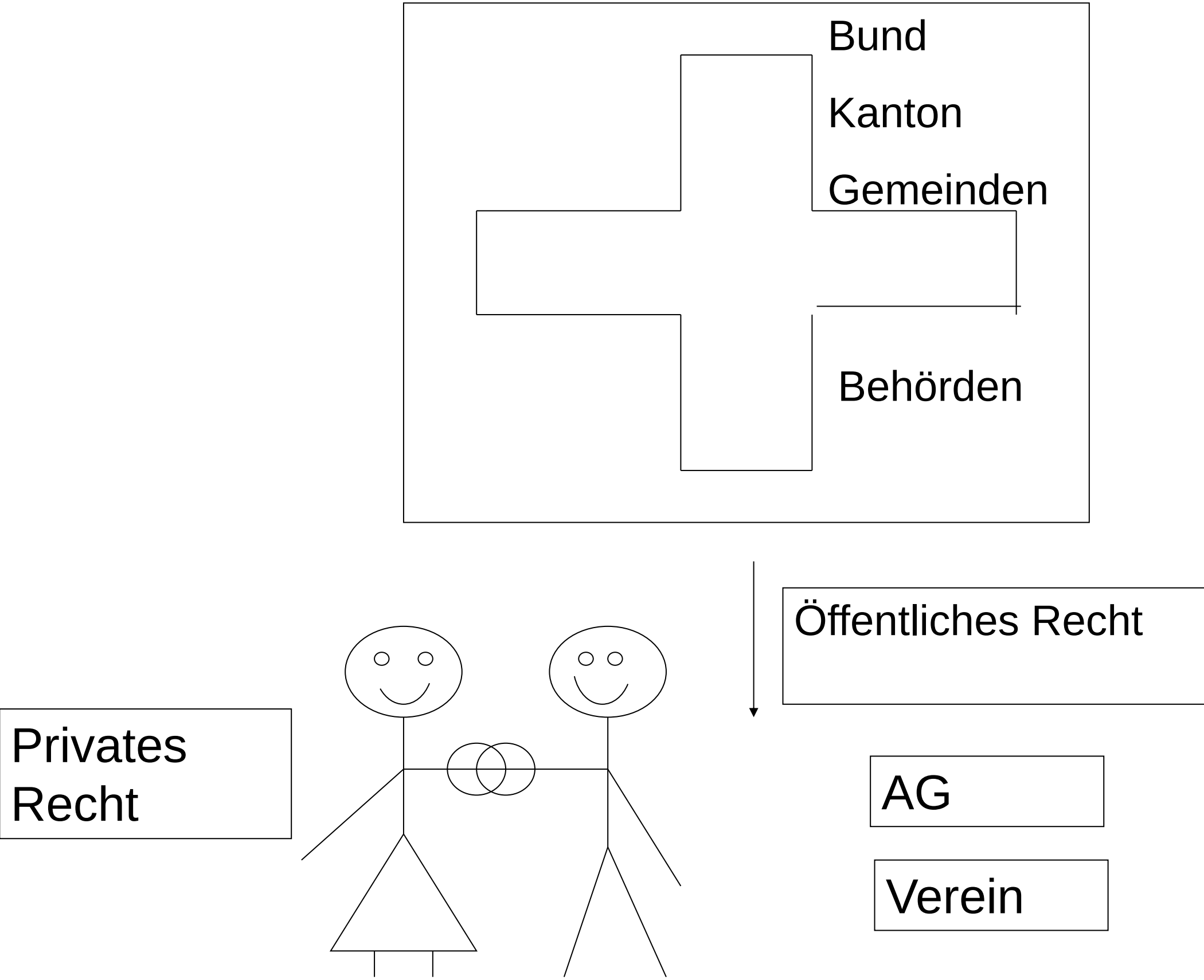
Einschränkung von Menschenrechten, falls folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Gesetzliche Grundlage
2. Einschränkung durch öffentliches Interesse oder Schutz Grundrechte Dritter gerechtfertigt
3. Einschränkung ist verhältnismässig
4. Kerngehalt des Grundrechts bleibt unberührt

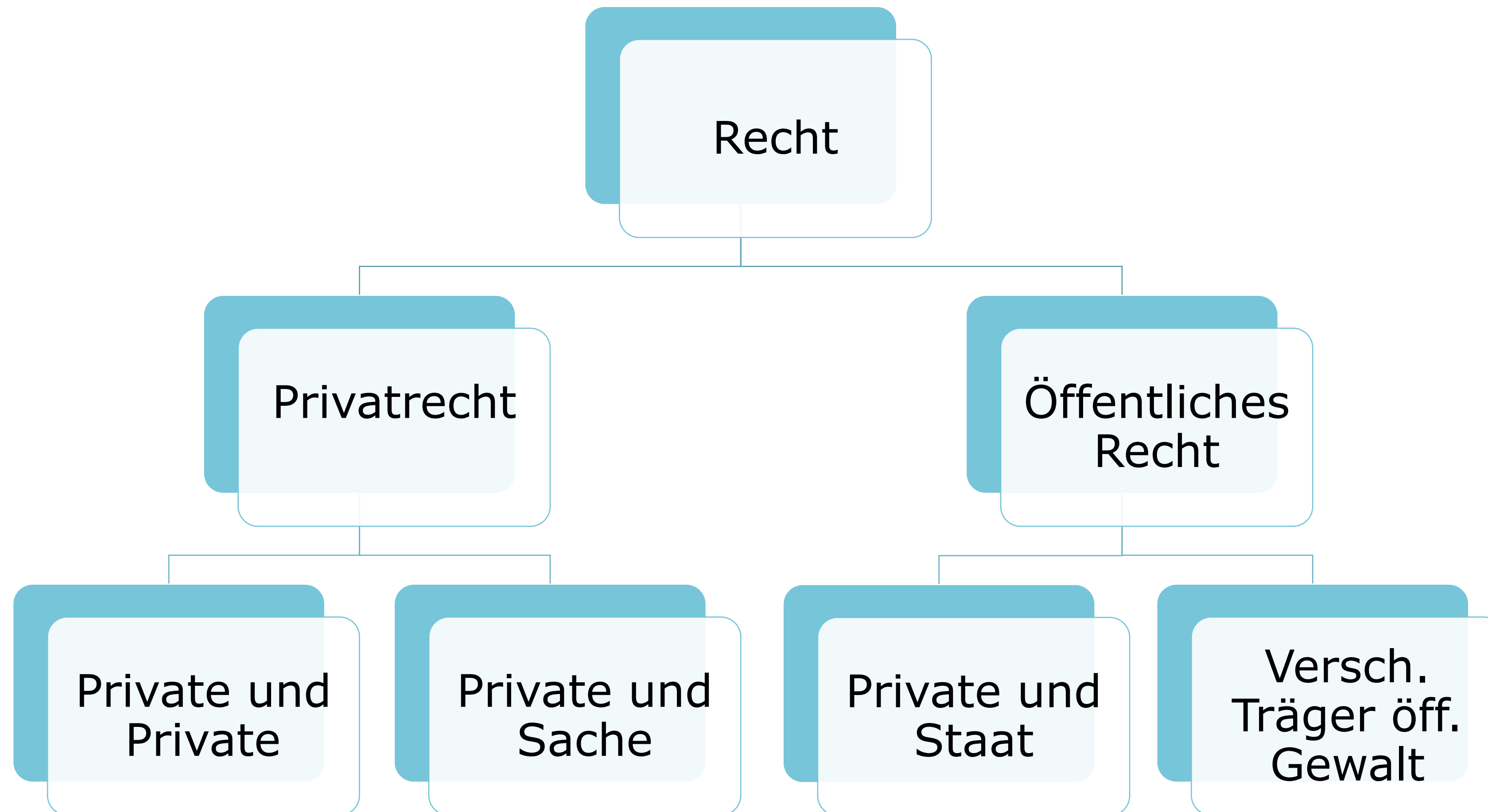
Normenhierarchie



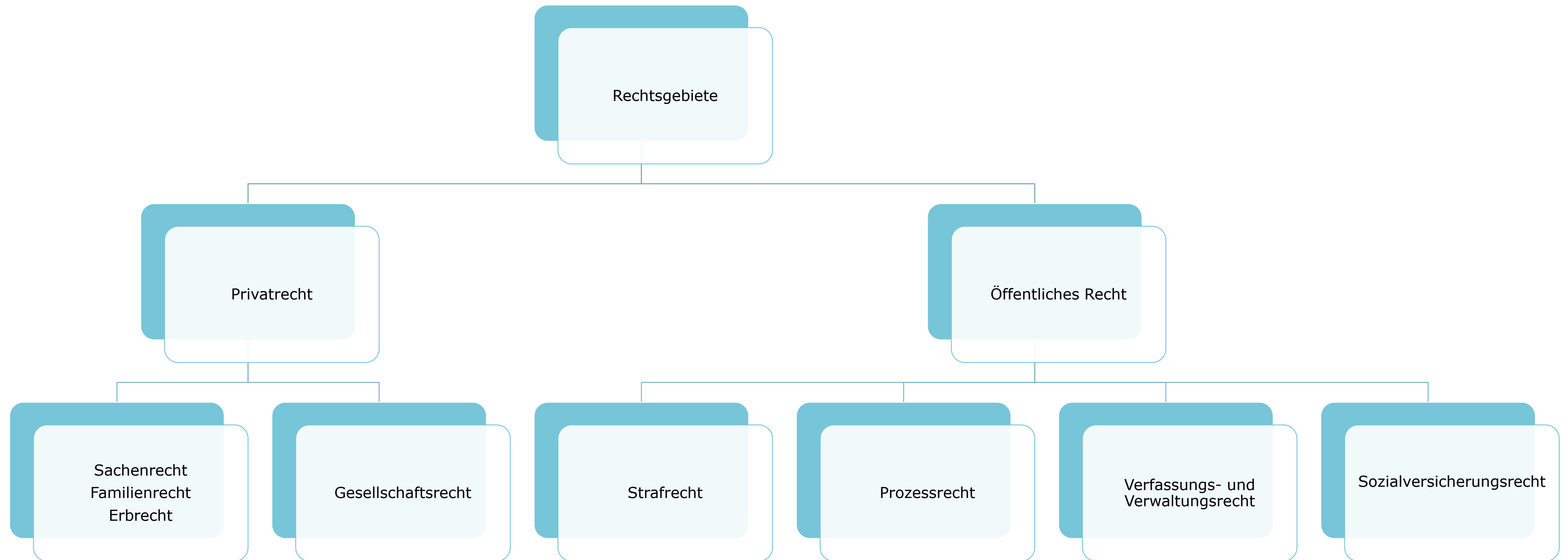
Privatrecht – öffentlich Recht



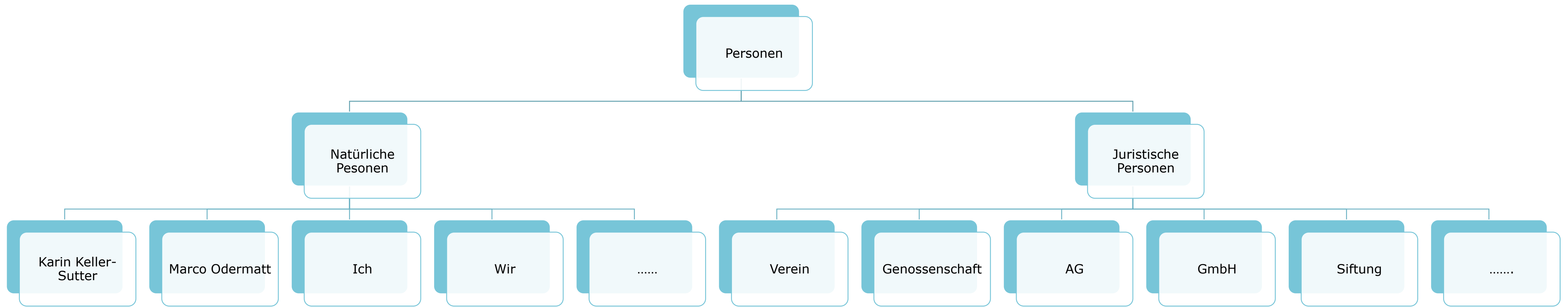
Privatrecht – öffentliches Recht



Rechtsgebiete



Personen



Natürliche Person

Art. 31 ZGB:

¹ Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode.

² Vor der Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es lebendig geboren wird.

Natürliche Person - Rechts- und Handlungsfähigkeit

Art. 11 ZGB:

Rechtsfähig ist jedermann

Art. 13:

Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist.

Art. 16

Urteilsfähig im Sinne dieses Gesetzes ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln.

Juristische Person

Art. 52 ZGB

- ¹ Die körperschaftlich organisierten Personenverbindungen und die einem besondern Zwecke gewidmeten und selbständigen Anstalten erlangen das Recht der Persönlichkeit durch die Eintragung in das Handelsregister.
- ² Keiner Eintragung bedürfen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten sowie die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfolgen.
- ³ Personenverbindungen und Anstalten zu unsittlichen oder widerrechtlichen Zwecken können das Recht der Persönlichkeit nicht erlangen.

Juristische Person – Rechts- und Handlungsfähigkeit

Art. 53 ZGB

Die juristischen Personen sind aller Rechte und Pflichten fähig, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Menschen, wie das Geschlecht, das Alter oder die Verwandtschaft zur notwendigen Voraussetzung haben.

Art. 54 ZGB

Die juristischen Personen sind handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten hierfür unentbehrlichen Organe bestellt sind.

Wo finde ich....

Bund und Kantone

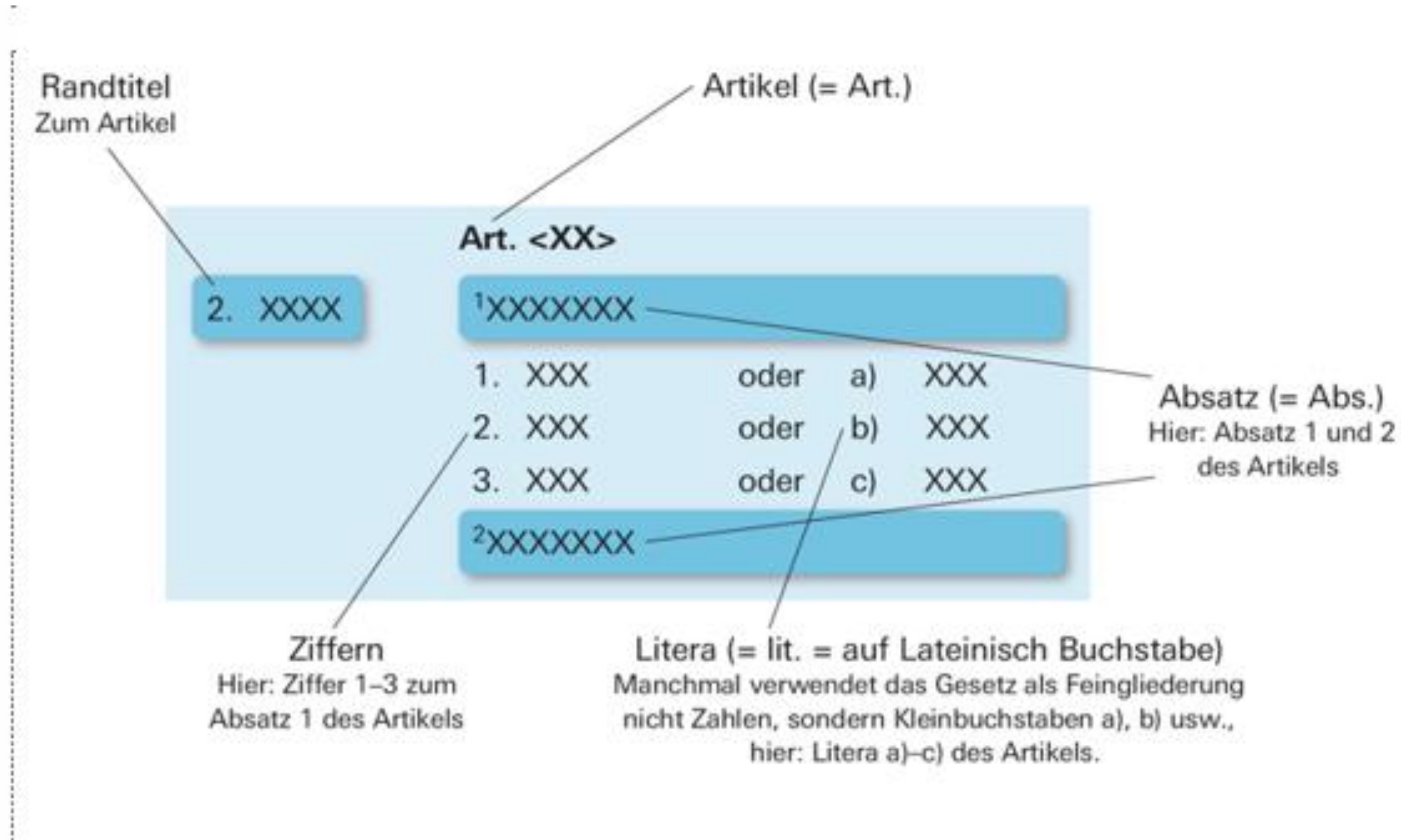
Bundesrecht

EU-Recht

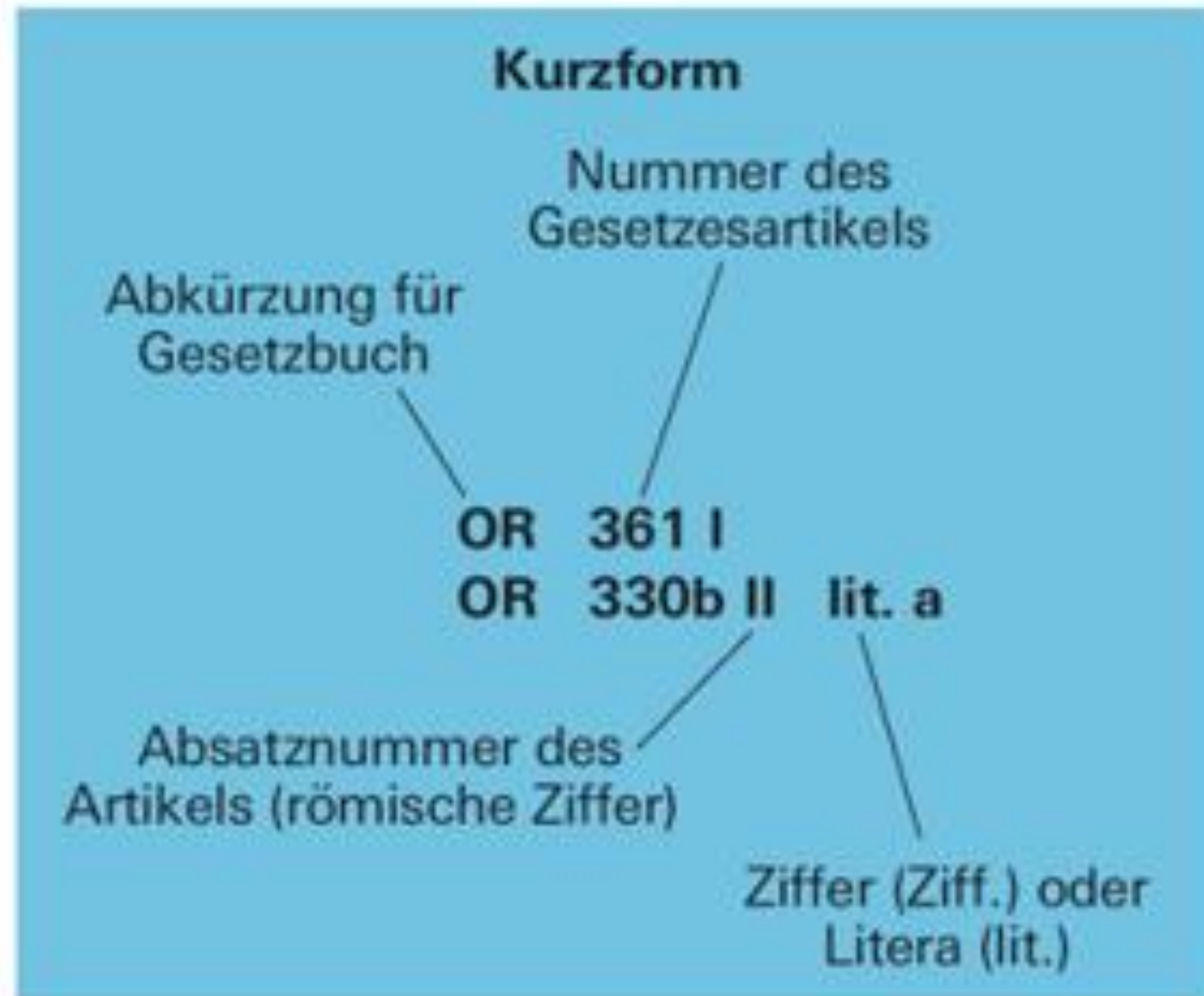
Rechtsprechung Bundesgericht

Kantonale Rechtsprechung: Auf Kantonsseiten

Aufbau Gesetzesartikel



Zitieren von Gesetzen



Vorgehen

1. Schritt: Sachverhalt (Problemstellung) analysieren.



- Wie lautet die Frage genau?
- Welches sind die wichtigsten Stichwörter?
- Zu welchem Rechtsthema (Gesetz) gehört der Sachverhalt?

2. Schritt: Zutreffende Rechtsgrundlage, d.h. Gesetzesbestimmung suchen.



- Im Inhaltsverzeichnis des Gesetzes nach dem Rechtsthema suchen
- Detailsuche

3. Schritt: Gesetzesbestimmung analysieren.



- Gesetzesbestimmung(en) lesen!
- Wie lautet die Gesetzesbestimmung genau?
- Passt die gefundene Gesetzesbestimmung zum Fall?

4. Schritt: Gesetzesbestimmung auf Problemstellung anwenden, daraus die Schlussfolgerung (Rechtsfolge) ziehen und das Resultat begründen.

- Beantwortung der Fragestellung aufgrund der gefundenen Gesetzesbestimmung
- Begründung der Antwort

Hochschule Luzern
Campus Zug-Rotkreuz
Ursula Uttinger
Dozentin

+41 41 757 68 64
ursula.uttinger@hslu.ch

Campus Zug-Rotkreuz